O'ZBEKISTON "MILLIY TIKLANISH" DEMOKRATIK PARTIYASI

HARAKATLAR STRATEGIYASI 2017-2021

O'ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR QO'MITASI

АЁЛ, ОИЛА ВА ЖАМИЯТ: ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ ВА УЛАРНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ



РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Иккинчидан, қарздор томонидан олинган сумма тўланмаган тақдирда кредитор томонидан бундай мол-мулкни келгусида оила аъзоси бўлмаганларга сотиш билан қарзнинг қайтарилиши учун тўла ёки қисман ушлаб қолинишига олиб келиши мумкин бўлган ўз ичига банк ва бошқа молиявий муассасаларга қўйиладиган гаров билан чекланмайдиган мол-мулк гарови ёки ушбу мол-мулк билан таъминланган қарз / кредит бўйича кафолат (яхшироқ қарор шундайки, бизнесга қўшилган оила аъзоларига оилавий фирма томонидан фойдаланилаётган фирма устав капиталидаги улушлари ва шахсий мол-мулклари гаровга қўйилишини тақиқлаш).

Учинчидан, фирма капиталида унчалик катта бўлмаган улушга эга бўлган алоҳида иштирокчисининг қолган барча иштирокчилар томонидан қабул қилинган муҳим қарорга (масалан, корхона устав капиталини ўзгартириш ва камайтириш, бизнесга янги иштирокчини қабул қилиш ёки биснесни сотиш) қўшилишни рад этиши ёки бундай қарорга қўшилиш учун алоҳида шартларнинг қўйилиши.

Тўртинчидан, алоҳида иштирокчи томонидан ахборотнинг ошкор этилишига олиб келиши мумкин бўлган, қонун билан белгиланган корхона молия-хўжалик фаолияти устидан назорат қилиш қилиш ҳуқуқидан фойдаланиш.

Бешинчидан, оилавий муносабатларда хар доим бор бўлган ва оилавий корхонанинг ҳолатига таъсир қилиши мумкин бўлган ажрашиш таҳдиди, агарда унга эр-хотиннинг иккиси хам жалб қилинган бўлса. Мулк, оилавий корхонага жалб қилинган мол-мулк тартибини тўғри белгилаш корхонанинг бўлиниши ва сақлаб қолинишига имкон беради.[126]

[126] Пугач И. Кичик ва оилавий бизнес: ташкил этиш ва ривожлантириш. – Тошкент, 2012. – Б.91.

МУНДАРИЖА

Сўзбоши 3

I ШЎЪБА: ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ҲУҚУҚ ВА МАНФААТЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ДАВЛАТ СИЁСАТИ: БУГУНГИ ҲОЛАТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашда сиёсий партияларнинг ўрни 9
Хотин-қизлар ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш – фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг муҳим омили 21
Аёл, оила ва жамият манфаатларини ҳимоя қилишда парламент назоратининг ўрни 27
Аёл – жамият чароғбони 33
Ўзбекистонда аёл ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг тарихий-ҳуқуқий ривожланиши 37
Важный фактор повышения общественно-политической активности женщин .. 44
Семья как социокультурный институт формирования и развития гармоничной личности в Узбекистане 48
Мамлакатимиз интеллектуал салоҳиятини юксалтиришда олима аёлларнинг ўрни 53

II ШЎЪБА: ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Оила – инсонда ахлоқий фазилатларни шакллантирувчи муҳим омил 61
Вояга етмаган шахсларни терроризм ва диний экстремизмдан ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асослари 68
Ўрта асрларга оид қўлёзма манба ва архив ҳужжатларида аёлларнинг ҳуқуқлари 72
Ўзбекистонда хотин-қизлар ижтимоий ҳимоясини янада такомиллаштиришнинг ҳуқуқий асослари 79
Зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларда аёллар виктимлигига қарши курашиш масалаларини такомиллаштириш 85

III ШЎЪБА: ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ОЛИШИ, ИЖОДИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТИНИ РЎЁБГА ЧИҚАРИШНИНГ УСТУВОР ВАЗИФАЛАРИ

Оилада фарзандларни комил этиб тарбиялашнинг педагогик-психологик асослари 91
Оилавий муносабатларни мустаҳкамлашга оид маънавий меросни ўрганишнинг моҳияти 95
Қизлар таълим-тарбиясининг миллий-тарихий негизлари 102

ЎРТА АСРЛАРГА ОИД ҚЎЛЁЗМА МАНБА ВА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА АЁЛЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ (XVI – XX аср бошлари)

Хидирова Н.Ў.,
ЎзР ФА Тарих институти катта илмий ходими, тарих фанлари номзоди

Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган оила, хотин-қизлар, ёшлар тарбиясига оид муаммоларни ҳал қилишга қаратилган амалий чора-тадбирлар мамлакатда аёллар масаласи долзарб масалалардан бири эканлигини кўрсатади. Хусусан, мустақиллик йилларида аёлларнинг яшаш шароитини яхшилаш, саломатлигини муҳофаза қилиш, бандлигини таъминлаш, ижтимоий, иқтисодий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, жамиятдаги ўрни ва мавқеини кучайтириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. 2017 – 2021 йилларга мўжалланган Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг ижтимоий соҳани ривожлантириш борасидаги вазифалари орасида аёллар масаласи етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Айниқса, бунда «Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш» муҳим вазифа сифатида белгиланган.[21] Хусусан, оналик ва болаликни муҳофаза қилишга алоҳида эътибор қаратилган.

Жамиятимизда ёш йигитлар билан бирга қизлар ҳам вояга етаяпти. Ушбу қизлар, биринчи навбатда, бўлажак она ва улар келажак авлод тарбиячиларидир. Шу боис бежизга Президентимиз «Камолот» ёшлар ижтимоий ҳаракатининг IV қурултойида сўзлаган нутқида: «Биз учун энг муҳим бўлган яна бир масала – бу ёш қизлар тарбияси билан боғлиқ», – деб таъкидлаб ўтмади.[22] Чунки миллий урф-одат ва анъаналаримизга кўра фарзанд, айниқса, қизлар тарбиясида она катта роль ўйнайди. Демак, иболи, ҳаёли, зукко ва доно қизларни тарбиялаш учун, аввало, онанинг ўзидан «намунали она» бўлиш талаб этилади. Жамиятимизда ўзбек миллатига ёт бўлган ҳаёсизлик, Ғарбга кўр-кўрона тақлид қилишни тарғиб этувчи «оммавий маданият»га

[21] 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси. https: //daryo.uz

[22] Мирзиёев Ш.М. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар – эзгу мақсадларимизга етишда таянчимиз ва суянчимиздир. https:// press-service.uz

ружу қўйган қизларимиз кўпайиб бораётганлиги ҳаммамизни хавотирга солади. Уюшмаган ёшлар, хусусан, хотин-қизларнинг фоҳишалик, ўғирлик, қасддан одам ўлдириш, ҳаттоки ўз фарзандини иқтисодий манфаат йўлида сотиш каби жиноятларга қўл ураётгани, афсуски, аччиқ ҳақиқат. Бундай иллатларни олдини олиш учун эса она нафақат жисмоний, балки маънавий жиҳатдан ҳам соғлом бўлиши, ўз ҳақ-ҳуқуқлари, мажбуриятларини англаши керак.

Хўш, ўзбек давлатчилиги тарихида хотин-қизлар қандай ҳуқуқ ва имтиёзлардан фойдаланган? Уларнинг оила-никоҳ муносабатларига оид ҳуқуқлари қандай ҳимоя қилинган? Мазкур мақолада шу каби саволларга қўлёзма манбалар ва архив ҳужжатлари орқали жавоб беришга интиламиз.

Бизгача етиб келган қўлёзма манбалар ўрта асрлар даврида яшаган аёллар ҳақида камроқ маълумотлар беради. Бу ҳолат уларнинг ҳаётини ҳар томонлама тизимли равишда ўрганиш имконини чегаралаб қўяди. Архив фондларида сақланаётган ва кўпроқ юридик характерга эга ҳужжатлар ҳам жуда қисқа шаклда тузилган бўлиб, аёллар масаласини тўлақонли очиб бермайди. Шу боис бу давр билан шуғулланувчи тадқиқотчи кичкина, арзимасдек кўринган деталлардан аёлларнинг катта тарихий портретини яратади. Бундай портретни яратиш учун ўша даврнинг ўзига хос хусусиятларини билиш, мавжуд маълумотлардан унумли фойдаланиш зарур.

Хусусан, аёллар ҳаёти ва фаолияти билан боғлиқ маълумотларни шартли равишда қуйидаги қисмларга ажратиш мумкин:

1. Аёлларга тегишли шахсий ва хусусий мулклар ва уни бошқариш.
2. Ижтимоий соҳа ва аёллар ҳомийлиги.
3. Оила-никоҳ масалаларида аёлларнинг ҳақ-ҳуқуқлари.

Маълумки, ўрта асрлар даврида аёллар ҳозирги замонавий аёллар каби жамият ҳаётида эркин фаолият юритиш имконига эга бўлмаган. Шунга қарамай, уларнинг айримлари ижтимоий, сиёсий, иқтисодий, маданий соҳаларда кенг кўламли ишларни амалга ошириб, ўз номларини тарихга муҳрлашга эришганлар. Бунга Бухоро хонлиги тарихида муҳим ўрин тутган Жўйбор хонадонига мансуб аёлларни мисол келтириш мумкин.[23] Аслида, Жўйбор хожалари номи билан тарихга кирган ушбу сулола вакиллари, жумладан, Хожа Муҳаммад

[23] Ушбу аёллар ҳақида тўлиқроқ маълумотга эга бўлиш учун қаранг: Хидирова Н. Ўрта Осиё аёлларининг ижтимоий-иқтисодий мавқеини тадқиқ этишда вақф ҳужжатларининг ўрни // Sharqshunoslik. Ilmiy jurnal. – Тошкент, 2016. №1. – Б.55 – 63.

Ислом (1493 – 1563), Хожа Саъд (1531 – 1589), Тожиддин Ҳасан (1574 – 1646) нақшбандия тариқатини ривожлантириш ва кенг ёйиш йўлида фаолият юритишган. Улар Хожа Баҳоуддин Нақшбанд (вафоти 1389), Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор (1404 – 1490) каби шахсларни ўзларига устоз деб билишган.

Хусусан, сулоланинг машҳур аёлларидан бири *Ойпошша биби* Хожа Саъднинг ўғли Абдураҳим хожанинг (вафоти 1616) қизи бўлиб, амакиси Тожиддин хожанинг (1574 – 1646) ўғли Муҳаммад Юсуф хожага (1593 – 1651) турмушга чиқади.[24] Муҳаммад Юсуф хожа Имомқулихон (1611 – 1642), Нодир Муҳаммад (1642 – 1645), Абдулазизхон каби аштархоний ҳукмдорлар даврида кўплаб *суюрғол*[25] ерларига эга бўлган. Шунингдек, у Жўйбор хожаларининг катта мулкларига асосий меросхўр эди. Шу боис бўлса керак, *Ойпошша биби* Муҳаммад Юсуф хожа вафотидан кейин ушбу мулкларнинг бевосита «*қонуний меросхўри*» сифатида муҳим шахслардан бирига айланади.[26] Бунга *Ойпошша биби* томонидан мустақил таъсис этилган иккита вақф[27] ҳужжатини мисол қилиб келтириш мумкин.[28] Вақф ҳужжатларидан бири 1658 йилга тааллуқли бўлиб, унда келтирилишича, Амударёга яқин ерда жойлашган *мурғон* ерларининг айрим қисмлари хожа Саъд мозори фойдасига вақф қилинган.[29] Бундан ташқари, *Ойпошша бибига* Бухоронинг Абдулазизхон мавзесига яқин жойда жойлашган Жўйбор мадрасасининг (*мадраса-и Жўйбор*) ҳам айрим мулклари вақф қилинади.[30] Айнан ушбу мадрасага 1839 йили Жўйбор авлодларидан бири Хожа Омонулланинг қизи *Олийа бону Султон* томонидан Балх ва Чоржўй вилоятларида жойлашган айрим ерлар вақф кўринишида расмийлаштирилган.[31]

[24] Нафақат ушбу хожалар, балки бошқа кўплаб сайид авлодлари ҳам мулкларини ўз қўлларида сақлаб қолиш мақсадида яқин қариндошлик муносабатларига йўл қўйган. Хусусан, Жўйбор шайхлари ўртасидаги никоҳ муносабатлари Х.Тўраевнинг «Бухоро хонлигининг XVI – XVII асрлар ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маданий ҳаётида Жўйбор хожаларининг тутган ўрни» (Тошкент, 2007) деб номланган докторлик диссертациясида таҳлил қилинган (Б.191 – 195).

[25] Суюрғол – инъом қилинган ер-мулк.

[26] Юқорида келтирилган маълумотлар шундай хулосага келишга асос бўлади.

[27] Вақф – тутиб туриш, қамаш; масжид, мадраса ва шу каби муассасалар таъминоти учун белгилаб қўйилган даромадли ер, дўкон, сарой, тегирмон ва ҳоказо мол-мулклар. Қаранг: Шамсиев П. Навоий асарлари луғати. – Тошкент, 1972. – Б.147.

[28] ЎзР МА. Ф.И.323. оп.1. 1246/96.

[29] ЎзР МА. Ф.И.323. оп.1. 1246/96.

[30] ЎзР МА. Ф.И.323. ед.хр.115.

[31] ЎзР МА. Ф.И.323. ед.хр.823.

Манбаларда нафақат Жўйбор аёллари, балки Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор авлодига мансуб аёллар ҳам тилга олинади. Ўз даврининг машҳур шахсларидан бири Ялангтўшбий 1606 йили Хожа Ҳошим Аҳрорийнинг қизи *Ой бегим*дан 4300 тангага ер сотиб олади.[32] Ушбу ернинг ҳажми аниқ кўрсатилмаган бўлса-да, бу ҳолат ўрта асрларда нафақат юқори табақага мансуб эркаклар, балки уларнинг аёллари ҳам шахсий кўчмас мулкларга эга бўлганлигини кўрсатади.

Аёллар томонидан таъсис этилган вақф мулклари орасида *Мусулмон энага бону* номи ҳам тилга олинади.[33] Бу вақф ҳужжати 1735 йилга тааллуқли бўлиб, унда Бухоро шаҳрининг қадимги Ҳисор (*Ҳисор-и қадим*) деб номланувчи ҳудудида жойлашган масжидга вақф қилинган ер ва қишлоқлар ҳақида маълумотлар мавжуд. Ҳужжатда келтирилишича, ўз даврининг йирик ҳарбий саркардаларидан бири Нурбек бийнинг қизи *Мусулмон энага бону* ўз маблағи ҳисобидан ушбу масжидни қурдиради. Тадқиқотчи Г.Жўраеванинг таъкидлашича, масжид, аслида, 1624 йили қурилган бўлиб, бу ер шу даврдан бошлаб *Мусулмон энага* номи билан аталиб келинган.[34]

Маълумки, вақф мулклари асосан *мутавалли*[35] томонидан бошқарилиб, у ушбу мулкдан келадиган даромадни тақсимлаш, хўжалик ишларини юритиш, кўчар ва кўчмас мулкларни ижарага бериш каби ишларни амалга оширган. Шу билан бирга, ушбу шахс даромаднинг 1/10 қисмини олиш ҳуқуқига эга бўлган.[36] *Мутавалли* лавозими анча масъулиятли ҳамда иқтисодий масала билан боғлиқ бўлганлиги боис бу вазифага фақат эркак авлодлар тайинланиши деярли барча

[32] Иванов П.П. Хозяйство Джуйбарских шейхов. – М.-Л., 1954. – Б.37.

[33] ЎзР МА. Ф.И.323. оп.1. 823/5.

[34] Г.Жўраева бу ном айрим тадқиқотларда эркак кишига нисбат берилишини, лекин Мусулмон энага, аслида, аёл киши бўлганлигини алоҳида таъкидлаб ўтади. Жураева Г. Именитые женщины позднесредневековой Бухары. Узбекистан в средние века: история и культура. – Ташкент, 2003. – С.106.

[35] Мутавалли – вақф қилинган ер-мулкларни идора қилувчи, кирим-чиқимларни бошқарувчи шахс. Қаранг: Шамсиев П. Навоий асарлари луғати. – Б.425.

[36] Хожа Аҳмад Яссавий ҳамда Хожа Аҳрор авлодларига тегишли вақфномаларда мутавалли даромаднинг 1/10 қисмидан фойдаланиш имтиёзига эга бўлган. Меҳр Султон хоним вафотидан кейин эса мутавалли даромаднинг 5% дан фойдаланиши мумкинлиги белгилаб қўйилган. Бу маълумотлар Ўрта Осиёда мутаваллининг улуши бир хил тартибда бўлмаганлигини кўрсатади. Батафсил қаранг: Жувонмардиев А. XVI – XIX асрларда Фарғонада ер-сув масалаларига доир. – Тошкент, 1965. – Б.29; Мукминова Р.Г. К истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. По материалам «Вакф-наме». – Ташкент, 1966. – Б.38.

вақф ҳужжатларда алоҳида таъкидлаб ўтилади.[37] Агар ушбу авлодни давом эттирувчи эркак авлодлар бўлмаса, бу ҳуқуқ аёлнинг эркак авлодлари (ёки истисно тарзида бутунлай бегоналар)[38] қўлига ўтган. Ушбу «қоида»нинг мавжудлиги аёлларнинг *мутавалли* бўлиш ҳуқуқини маълум маънода чегаралаган. Шу боис кўпинча ўзи мустақил вақф мулкини таъсис этган аёллар, айни вақтда, *мутавалли* ҳам бўлишган. Улар бу лавозимга таъсисчи сифатида «ўзини ўзи тайинлаган» ва бу то вафотигача давом этган. Аёл катта мулкларнинг *мутаваллиси* бўлиши учун, албатта, жамият ҳаётида маълум бир ижтимоий, сиёсий, иқтисодий мавқега эга бўлиши талаб этилган. Бундан ташқари, ушбу лавозимга махсус хоннинг фармонига асосланиб аёллар ҳам тайинланган. Хусусан, 1564 йили *Бегим Султон* исмли аёл Шайбоний Абдуллахоннинг (1558 – 1598) *ёрлиғига* кўра Хожа Шамсиддин Башир мозорига *мутавалли* этиб тайинланади. Кейинчалик 1581 йили олий *садр (девони садорати аъло)* хон буйруғига асосланиб шайх Абулқосимнинг қизи *Оға Калонни* ушбу мозор *мутаваллиси* этиб тайинлайди.[39]

Афсуски, вақф хўжалиги билан боғлиқ *мутавалли* аёллар томонидан юритилган ҳужжатлар (ёки *махсус дафтарлар*) бизга маълум эмас. Шу боис ушбу аёллар ўзлари мустақил вақф мулкини бошқарганми ёки бу ишни *вакиллари* орқали амалга оширганми, деган саволга жавоб бериш қийин. Лекин бу борада баъзи бир фикрларни билдириш мумкин. Хусусан, *Ойпошша биби* юқорида эслатиб ўтилган Хожа Саъд мозорига вақф қилинган ерларни қонуний тасдиқлатишда ўзининг ишончли *вакили* сифатида мулла Шариф хожанинг ўғли мулла Жон Девон хожани тайинлайди. Қизиғи шундаки, ушбу мулкни тасдиқлаш учун қўйилган 24 та муҳрнинг ичида *Ойпошша бибининг* ҳам шахсий муҳри бор.[40] Фикримизча, вақф мулкини таъсис этган ва *мутавалли* вазифасини бажарган аёллар маълум маънода хўжалик ишларини ўзлари «*мустақил*» бошқаришган.[41] *Вакил* нафақат аёллар, балки эркаклар номидан ҳам баъзи ўринларда иш юритган. Хусусан, Жўйбор хожаларининг шаҳар ва қишлоқларда махсус *вакиллари* бўлиб, улар янги ер ҳамда мол-мулкларни сотиб олиш билан шуғулланишган.[42]

Манбаларда турли хил ижтимоий соҳаларга ҳомийлик қилган аёллар ҳақида ҳам маълумотлар берилади. Бундай аёлларнинг кўпчилиги жамиятнинг ўрта ва қуйи табақасига мансублиги билан ажралиб туради. Айниқса, мадраса талабаларига нафақа (стипендия), масжид ва мадрасалар учун махсус китобларнинг аёллар томонидан вақф қилиниши аҳамиятлидир. Баъзи аёллар турли хил буюм ёки нақд пул кўринишида вақф учун маблағ ажратганлар.[43] Хусусан, Бухорода жойлашган Хожа *Таббант* (ёки *Табанбад*) масжидига *Ойша биби* томонидан хўжалик юритишда керак бўладиган айрим ускуналар, уй-рўзғор буюмлари вақф қилинган.[44] Шунингдек, ўз маблағлари ҳисобидан масжид, мадраса, ҳаммом каби иншоотларни қурдирган аёллар номи билан боғлиқ кўча ва мавзеларнинг Бухоро тарихида кўплаб учрашини эътиборли ҳодиса сифатида эслатиб ўтиш ўринлидир.[45]

Юқорида келтирилганлардан ташқари архив фондларида оиланикоҳ масалаларига оид ҳужжатлар ҳам кўпчиликни ташкил қилади.[46] Хусусан, бизгача етиб келган қўлёзма манба ва архив ҳужжатларидаги маълумотлар аёлларнинг ҳақ-ҳуқуқлари, химояси ҳақида батафсил маълумотлар беради. Жумладан, мерос олиш, хотинга, фарзандга нафақа тайинлаш, аёлни уй-жой билан таъминлаш, нафақани мажбурий ундириш каби масалаларни бунга мисол тариқасида келтириш мумкин.[47]

---

[37] Бу ҳолат кўпроқ авлодий вақф ҳужжатларида кузатилади ва айнан ана шу «қоида»нинг мавжудлиги маълум маънода мулкнинг бегоналар қўлига ўтиб кетмаслигини таъминлаган.

[38] Айрим вақф ҳужжатларида воқифнинг шартларига мувофиқ унинг авлодларидан ҳеч ким қолмаса, мулк бегоналар қўлига ўтиши ҳар эҳтимолга қарши бир банд сифатида киритилган.

[39] Казаков Б.А. Документальные памятники Средней Азии. – Ташкент, 1987. – С.18.

[40] Ушбу вақф ҳужжати анча уриниб, айрим муҳрлари ўчиб кетган, шу боис биз ҳужжатни тадқиқ этиш жараёнида Ойпошша бибининг муҳрини аниқлай олмадик. Лекин Л.Р.Раҳмонова ўз тадқиқотида ушбу муҳр мавжудлигини қайд этган. Қаранг: Рахманова Л.Р. Из истории хозяйства шайхов Джуйбари: Дисс... канд. ист. наук. – Ташкент, 1969. – Б.68.

[41] Мутавалли аёллар иқтисодга оид масалаларни, уларга тегишли ҳужжатларни назорат қилишган ва ўз фикрини билдириш имкониятига эга бўлишган.

[42] Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. – Тошкент, 1994. – Б.30 – 31.

[43] Пулни вақф қилиш кўпроқ Хива хонлигига хос. Қаранг: Каримов Э. Кубравийский вакф XVII – XIX вв.: Писменные источники по истории суфийского братства Кубравийа в Средней Азии. – Ташкент, 2008. – Б.63.

[44] ЎзР МА. Ф.И.323. оп 1, ҳужжат. 1291.

[45] Сухарева О.А. Квартальная общына позднефеодального города Бухары. – М., 1976. – С.45.

[46] Бу масалалар бўйича қуйидаги мақолада батафсил тўхталганман. Қаранг: Hidirova N. Marriage practices: 18th to early 20th century: Central Asia // Enyclopedia of Women & Islamic Cultures. Volume. 16. 2017. August. BrillOnlaine.com

[47] Бундай маълумотлар ЎзРМАнинг Ф.И.125. оп. 2, ҳужжат №582, Ф.И.1043, Ф.И.126-фондлари йиғма жилдларида ўз аксини топган.

Тарихий манбаларда келтирилган аёлларнинг мерос, мол-мулк олди-сотдиси, оила-никоҳ масалалари доирасида хон ёки *қушбегига* (бош вазир) ариза ва шикоят билан бемалол мурожаат қилиши ҳамда уларнинг мурожаатлари мансабдор шахслар томонидан назоратга олиниши каби маълумотлар диққатга сазовордир.

Хулоса қилиб айтганда, илмий таҳлилга тортилган материаллар ўрта асрлар даврида яшаган ўзбек аёлларининг ҳаёти фақатгина уй-рўзғор ишларини итоаткорона бажариб, тўрт девор ичида кечмаганлигини кўрсатади. Аксинча, улар ҳар қандай даврларда жамиятнинг энг муҳим бўлаги сифатида эътироф этилган ҳамда турли соҳаларда фаолият юритиб муваффақиятга эриша олганлар. Жумладан, улар ўз билим ва салоҳиятларини ишга солиб нафақат оила, фарзанд тарбияси билан, балки тадбиркорлик, бунёдкорлик, ҳомийлик каби ишлар билан ҳам шуғулланганлар. Бунда айрим аёлларни ўзларининг шахсий, меросий, хусусий мулкларидан бемалол фойдалана олиши муҳим омил ҳисобланган.

Юқорида таъкидлаб ўтилган маълумотлар ниҳоятда нодир меросимиз ва маънавий бойлигимиз бўлиб, миллий менталитетимизни белгилашда муҳим ўрин тутади. Уларни илмий истеъмолга киритиш орқали аёллар, хусусан, қизларимизнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий соҳалардаги маънавий билимларини шакллантиришимиз мумкин. Шу боис келажакда қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

1. Ёш қизларимиз ўрнак олса арзийдиган тарихда чуқур из қолдирган аёллар ҳаётини илмий тадқиқ қилиш ва улар асосида маҳалла ҳамда мактаб кутубхоналари учун илмий-оммабоп китоблар тайёрлаш.

2. Оилавий ажримларнинг олдини олиш, оила-никоҳ масалалари бўйича миллий урф-одат, анъаналаримизни, диний-ҳуқуқий масалаларни хотин-қизларга тушунтириш мақсадида маҳалла хотин-қизлари учун махсус қўлланмалар яратиш ва уни оммавий-ахборот воситалари орқали тарғиб қилиш.

3. Ўрта асрларда яшаб фаолият юритган ўз даврининг «ишбилармон» мулкдор аёллари ҳаётини ўрганиш ва улар асосида махсус адабиётлар яратиш.

ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯСИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Шерматова Ф.И.,
Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази мутахассиси

Инсониятнинг буюк ютуқларидан бири ҳар қандай давлатнинг маънавий ва ахлоқий етуклигини унинг хотин-қизларга муносабати белгилайди деган фикрнинг вужудга келганлигидадир. Дарҳақиқат, меҳнат турлари ва санъатни аёллар кашф этишган, эркаклар эса уларни камолотга етказганлар. Айтиш жоизки, ҳозирги замон тамаддунининг бошланғич ибтидоий жилғалари бошида ҳам аёл турган.

Ўзбекистонда аёлга, аввало, она, меҳрибон опа-сингил, ардоқли қиз деб қарайдилар. Оилада аёлнинг ўзига хос мавқеи ва ўрни бор. Халқнинг бой маданий мероси, санъати ва адабиёти, фалсафаси ва миллий ғоясида аёл гўзаллик ва нафосат, вафо ва садоқат тимсоли сифатида гавдаланади. Онага бўлган ҳурмат ва садоқат энг олий қадриятдир. Шунинг учун Ватанга, миллий тилга нисбат берилганда «она» номи қўшилади. Миллий истиқлол ғояси оналар учун, жамиятдаги барча аёллар учун фаровон ҳаёт, гўзал турмуш яратишни мақсад қилиб, хотин-қизларнинг эркинлиги ва ўз қадр-қимматини юзага чиқаришига шароит яратади. Ўзбекистонда яшайдиган барча миллат ва элатлар хотин-қизларига муносабатда Асосий қонуннинг халқаро ҳуқуққа мос қоидаларига амал қилинади.

Саноатнинг ривожланиши, урбанизация жараёнининг тезлашуви Европада арзон ишчи кучига эҳтиёжни кучайтирди, натижада аёллар ишчи сифатида ишлаб чиқаришда фаол қатнаша бошладилар. Бу ҳолат аёлларнинг эркак киши билан тенглиги ғояси вужудга келишига замин тайёрлади. Шундай қилиб, 1789 йили француз файласуфи Ж.Кондори «Аёлларга фуқаролик ҳуқуқини бериш ҳақида» мақоласида аёллар жамиятнинг тенг ҳуқуқли аъзоси эканлигини таъкидлаб, улар миллатнинг бир қисмидир, шу боис аёлларга «одам эмас» деб қараш эскирди, деган фикрни ўртага ташлади. Мазкур жараён аёлларнинг жамиятдаги турли имтиёзлардан фойдаланиш ҳақ-ҳуқуқини эгаллашига йўл очди ҳамда ҳаётнинг барча соҳаларида аёллар билан эркаклар тенгҳуқуқлилиги масаласи қўйилишига имконият яратди.